

ПРЕТЕНЗИЯ

Я, [ФИО заявителя], являюсь должником по договору займа № [номер договора], заключённому с кредитной организацией [наименование организации].

На основании полученной мной информации кредитор передал право требования задолженности по указанному договору третьему лицу — коллекторскому агентству [наименование агентства]. В связи с этим мною получены уведомления и звонки от указанного агентства.

Согласно статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации, уступка права требования допускается без согласия должника, если иное не предусмотрено законом или договором. Однако согласно части 1 статьи 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1, при передаче персональных данных третьим лицам необходимо получение предварительного согласия субъекта этих данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

На момент передачи моих персональных данных коллекторам я такого согласия не давал(а).

Прошу вас прекратить дальнейшие действия по взысканию задолженности через указанное коллекторское агентство и предоставить мне письменное подтверждение того факта, что мои персональные данные переданы указанным третьим лицам без моего согласия.

Приложить копии полученных уведомлений и звонков не представляется возможным, так как оригиналы документов находятся у меня лично.

«___» _____ 20__ г. _____ / _____